

עין משפט‏**נר מצוה**

קג א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ו [1]: **קנא** ב מיי' שם הל' ז:

מוסף רש"י

יגאלנו. כתיב בנמכר לעובד כוכבים גבי קרובים ומשמע מיעוטא (לקטון כ.א.). מקרא נדרש. בסמיכת הפרשיות ואע"פ שאין היקף מפורש בן (ב"ח צה.), מאן חכמים. כלומר מלן מיטבו ומלי טעמיהו (גיטין כב.).

טו:

אמאי קאמר ומה מי שאינו נגאל בא"ה ניף' שביד שביד. פירוש שיהא מוכר עמנו לישראל נגאל באלה וא"ת כי נמי לא ילפינן שביד שביד לומר שיהא מוכר עמנו לישראל נגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים מ"מ נילף מוכי תשיג וי"ו מוסקי' על ענין ראשון^[1] וילמד

מוכר עמנו לישראל נגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים ויש לומר דעביד ק"ו ממכרוהו ב"ד שאינו כתוב למעלה ⁽¹⁾ בנמכר לעובד כוכבים וא"ת היכי תיסק אדעתין דנילף מכרוהו ב"ד מנמכר לעובד כוכבים בג"ש דשכיר שכיר הא אמרת⁽²⁾ דסברא לומר גבי מכרוהו ב"ד דליקנסיה משום דעבד איסורא וי"ל דבתר דגלי קרא לעיל שיוצא ציוכל אע"ג דעבד איסורא כדמפרש הוה צעי למילף שכיר שכיר שיגאל באלה אי לאו הוה קרא וא"ת אכתי היכי צעי למילף שכיר שכיר שיגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים מה לממכר לעובד כוכבים דין הוא שיגאל באלה כדי שלא יטמע בין העובדי כוכבים⁽³⁾ וי"ל דהאי סברא שלא יטמע אינה כתובה ואין לסתור מהך סברא: **אמר קרא יגאלנו**. הקשה ה"ר מאיר למאי דס"ד דלא ידעינן מיעוטא האי יגאלנו אמאי לא יליף ק"ו ממכרוהו ב"ד יהיה נגאל באלה ומה נמכר לעובד כוכבים שאינו נגאל בשש⁽⁴⁾ נגאל באלה מכרוהו ב"ד שנגאל בשש אינו דין שיגאל באלה ותיקן דאיכא למיפדך מה לממכר לעובד כוכבים שכן יוצא במיתת האדון⁽⁵⁾ ולכן דין הוא שיגאל באלה תאמר לנמכר לישראל שאינו יוצא במיתת האדון שהרי עובד את הבן ולכן דין הוא שלא יגאל באלה ומ"מ קשה דהא אמה עבריה מצינו למילף מהאי ק"ו דנמכר לעובד כוכבים שהרי אינה עובדת לא את הבן ולא את הבע והדר נילף ע"ע הנמכר לישראל מהקישא דעברי לעבריה ומהר"י תירך דאי לא יגאלנו ה"א דנמכר לישראל נמי נגאל באלה וה"פ ומה מי שאינו נגאל באלה פירוש ⁽⁶⁾ דלא כתיב בקרא בזהיא שיגאל באלה נגאל בשש נמכר לעובד כוכבים דכתיב בזהיא בקרא שנגאל באלה אינו דין שיגאל בשש וה"ג אמרינן בפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף פח:) דצעי למימר דשור אוכל אפילו במחומר מק"ו מאלס ומה אדם שאינו אוכל בתלוג אוכל במחומר שור שאוכל בתלוג אינו דין שאוכל במחומר אלמא עביד ק"ו מאלס שאינו אוכל בתלוג אע"פ

שחמת הוא שאוכל אף בתלוג אלא ה"פ שאינו אוכל בתלוג דלא כתיב בזהיא בקרא שאדם אוכל בתלוג כדפי' הכא: **ומה מי שאינו נגאל**

בא"ה יוצא בשש ב'ו. ואם תאמר שדה אחוה יוכיח שנגאלת באלה ואינה נגאלת בשש אף אני אציא נמכר לעובד כוכבים דה"ג לקמן (ד' כ:) עביד הוכחה מעבד לשדה ומשדה לעבד וי"ל דאיכא למפרך מה לשדה שכן אינה יוצאה במיתת האדון להכי אינה יוצאה בשש תאמר בנמכר לעובד כוכבים שיוצא במיתת האדון על כן דין הוא שיוצא בשש: **ורבי יוסי הגלילי מידי א"א** ⁽¹⁾ **[באחר]** בתיב. נראה דלא גרס ליה דפשטיה דקרא הכי הוא ועוד בדמסקנא לא מתרנא ההיא קשיא בין לר' יוסי הגלילי בין לר"ע וצדוק ספרים אינו ולספרים דגרסי ליה נראה להר"מ דהכי פירושו מידי אלא **[באחר]** כתיב ⁽²⁾ כיון דלא איירי כלל אלא מקרובים מגליה לר' יוסי הגלילי דבשאר כל אדם לשעבוד דילמא קרובים מלו למפרקיה אצל אחרים לא מלו למפרקיה אפילו לשעבוד ובהי מתרנא שפיר אמסקנא דמיירי קרא נמי אגאולת רחוקים וא"כ פשטיה דקרא הכי הוא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: **א"א בסברא קמיפלגי**. פי' בקונטרס אי פשיטא לן דהאי באלה אקרובים קאי ע"כ שעבוד דיוצא בשנת היוכל אחרים מישתמע כדקאמר ר' יוסי הגלילי משום דמצינא להקשות לר"ע מידי אלא באלה כתיב אלא בקברא פליגי אי האי באלה אקרובים קאי או לאאחרים קאי דהא אחרים נמי כתיב בזהיא קרא ר' יוסי סבר באלה אלו קרובים ור"ע סבר באלה אלו אחרים והקשה רבי' ברוך כיון דאית ליה לר"ע דהאי באלה אלו אחרים ולשחרור היכי קאמר לעיל ר"ע באלה לשעבוד אדרבה ה"ל למימר באלה היינו אחרים לשחרור ויש לומר לדברי ר' יוסי הגלילי קאמר כלומר מה שאתה קורא באלה דהיינו קרובים לשעבוד: **ורבי האי יוצא בשנת היובל מאי עביד דיה**. לא צעי למאי אתא דהא מיצעי ליה שאינו יוצא מתחת יד עובד כוכבים עד היוכל אלא הכי צעי אמאי נקט בשנת היוכל והא כתיב בקרא אחרינא עד שנת היוכל³:

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

ואם לא יגאל באלה. בנמכר לעובד כוכבים כתיב: **באלה**. בקרובים דכתיב לעיל מיניה או דודו וגו': **ומה מי שאינו נגאל באלה**. נמכר לישראל לא כתיב ציה גאולת קרובים דלא נפקא לן (לעיל דף יד:) מוהפדה אלא גאולת עממה: **נילף שכי**. גאולת קרובים לנמכר לישראל מנמכר לעובד כוכבים דנמכר לעובד כוכבים נמי כתיב⁽¹⁾

כשכיר שנה בשנה יהיה עמו: **דפליגי עליה דרבי**. ואמרי דנמכר לעובד כוכבים יוצא לשש: **ר' יוסי הגלילי כו'.** דמפיק האי באלה לדרשה אחריתי: **באלה לשחרור**. גאלוהו קרובים אינו משתעבד להם: **ויצא בשנם היוכל**. מאותו אחר שיגאלוהו מן העובד כוכבים אלמא גאלו שאר כל אדם משתעבד לו: **ונגאל זו גאולת אחרים**. ולימדך שכל אדם בישראל גאלו מיד העובד כוכבים ואין העובד כוכבים יכול לעכב עליו וצטובד כוכבים שחמת דינו הכתוב מדבר: **ר' יוסי סבר מקרא נדרש לפניו**. גאולת עמנו פשיטא לן דהויא לשחרור והיא מלמדת על שאר גאולות לר' יוסי אינה מלמדת אלא על גאולת קרובים שהיא לפנייה ומקרא הנדרש ללמד נדרש ללמד על שלפניו הכתוב למעלה הימנו: **שדי גאולת קרובים אגאולת עמנו**. ללמד הימנו לפי שמלמד על שלפניו

הילכך גאולת קרובים למדו מגאולת עמנו הכתובה אחריה: **לאחריו**. הכתובה למטה הימנו הילכך גאולת עמנו מלמדת על גאולת אחרים אלמא למוד גאולת אחרים מגאולת עמנו: **פי"א כו'.** אצל השתא דכתיב באלה לומר שיש חילוק בין אלה לאחרים למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: **אי הכי דבעלמא נדרש לפניו ולאחריו והכא משום דכתיב באלה הוא הדר קושיא לדוכתיה דר"ע היכי משתמע שעבוד דיוצא בשנת היוכל אקרובים: אלא בסברא פליגי**. כלומר אי פשיטא לן דהאי באלה אקרובים קאי על כרחך שעבוד דיוצא בשנת היוכל אלאחרים משתמע אלא בסברא פליגי אי האי באלה אקרובים קאי או לאאחרים קאי דהא אחרים נמי בזהוהו קרא כתיבי: **ר' יוסי הגלילי סבר מספגרא**. אחרים לשעבוד דהאי באלה אקרובים קאי דשעבוד דיוצא בשנת היוכל אלאחרים דאי אמרת כו': **ור"ע סבר מספגרא**. אקרובים שעבוד קאי אלה אלא אחרים קאי ושעבוד דיוצא ציוכל אקרובים קאי דאי דאי אמרת כו': **לנדסניא**. ללמדך שאע"פ שהעובד כוכבים תחת ידך אם לא יגאל ישתעבד צו עד היוכל ואי אתה רשאי לצא עליו בעקיפין: **לאחרת**

עביד הוכחה מעבד לשדה ומשדה לעבד וי"ל דאיכא למפרך מה לשדה שכן אינה יוצאה במיתת האדון להכי אינה יוצאה בשש תאמר בנמכר לעובד כוכבים שיוצא במיתת האדון על כן דין הוא שיוצא בשש: **ורבי יוסי הגלילי מידי א"א** ⁽¹⁾ **[באחר]** בתיב. נראה דלא גרס ליה דפשטיה דקרא הכי הוא ועוד בדמסקנא לא מתרנא ההיא קשיא בין לר' יוסי הגלילי בין לר"ע וצדוק ספרים אינו ולספרים דגרסי ליה נראה להר"מ דהכי פירושו מידי אלא **[באחר]** כתיב ⁽²⁾ כיון דלא איירי כלל אלא מקרובים מגליה לר' יוסי הגלילי דבשאר כל אדם לשעבוד דילמא קרובים מלו למפרקיה אצל אחרים לא מלו למפרקיה אפילו לשעבוד ובהי מתרנא שפיר אמסקנא דמיירי קרא נמי אגאולת רחוקים וא"כ פשטיה דקרא הכי הוא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: **א"א בסברא קמיפלגי**. פי' בקונטרס אי פשיטא לן דהאי באלה אקרובים קאי ע"כ שעבוד דיוצא בשנת היוכל אחרים מישתמע כדקאמר ר' יוסי הגלילי משום דמצינא להקשות לר"ע מידי אלא באלה כתיב אלא בקברא פליגי אי האי באלה אקרובים קאי או לאאחרים קאי דהא אחרים נמי כתיב בזהיא קרא ר' יוסי סבר באלה אלו קרובים ור"ע סבר באלה אלו אחרים והקשה רבי' ברוך כיון דאית ליה לר"ע דהאי באלה אלו אחרים ולשחרור היכי קאמר לעיל ר"ע באלה לשעבוד אדרבה ה"ל למימר באלה היינו אחרים לשחרור ויש לומר לדברי ר' יוסי הגלילי קאמר כלומר מה שאתה קורא באלה דהיינו קרובים לשעבוד: **ורבי האי יוצא בשנת היובל מאי עביד דיה**. לא צעי למאי אתא דהא מיצעי ליה שאינו יוצא מתחת יד עובד כוכבים עד היוכל אלא הכי צעי אמאי נקט בשנת היוכל והא כתיב בקרא אחרינא עד שנת היוכל³:

¹הוא מוכר עמנו לישראל נגאל באלה וא"ת כי נמי לא ילפינן שביד שביד לומר שיהא מוכר עמנו לישראל נגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים מ"מ נילף מוכי תשיג וי"ו מוסקי' על ענין ראשון[1] וילמד

י ואם לא יגאל באלה רבי אומר אבאלה הוא נגאל ואין נגאל בשש שיכול ו¹והלא דין הוא ומה מי ²שאינו נגאל באלה נגאל בשש זה שנגאל באלה אינו דין שנגאל בשש ת"ל באלה באלה הוא נגאל ואין נגאל בשש ואי סלקא דעתך יליף שכיר שכיר אמאי קאמר ומה מי שאינו נגאל באלה נילף שכיר שכיר אמר רב נחמן בר יצחק לעולם יליף שכיר שכיר ושאיני הכא ³דאמר קרא ²יגאלנו לזה ולא לאחר⁴ ומאן תנא דפליג עליה דרבי ר' יוסי הגלילי ור"ע ⁵דתניא לא יגאל באלה ר' יוסי הגלילי אומר באלה לשחרור בשאר כל אדם לשעבוד ר"ע אומר באלה לשעבוד בשאר כל אדם לשחרור מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי אמר קרא אם לא יגאל באלה אלא באחר ויצא בשנת היובל ור"ע אומר אם לא יגאל אלא באלה ויצא בשנת היובל ⁶ור' יוסי הגלילי מידי אלא באלה כתיב אלא בהאי קרא קמיפלגי או דודו או בן דודו יגאלנו ⁶ זה גאולת קרובים או השיגה ידו זה גאולת עצמו ונגאל זו גאולת אחרים ר' יוסי הגלילי סבר מקרא נדרש לפניו שדי גאולת קרובים אגאולת עצמו מה גאולת עצמו לשחרור אף גאולת קרובים לשחרור אף סבר מקרא נדרש לאחריו שדי גאולת אחרים אגאולת עצמו מה גאולת עצמו לשחרור אף גאולת אחרים לשחרור אי הכי באלה למה לי אי לאו באלה ה"א ¹מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו והכל לשחרור אי הכי הדר קושיא לדוכתיה אלא בסברא קמיפלגי רבי יוסי הגלילי סבר מסתברא גאולת אחרים לשיעבוד דאי אמרת לשחרור הוו מימנעי ולא פרקי ליה ור"ע סבר מסתברא גאולת קרובים לשיעבוד דאי אמרת לשחרור כל יומא ויומא אזל ומזבין נפשיה א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זו דברי רבי יוסי הגלילי ור"ע אבל חכ"א ²הכל לשחרור ³מאן חכמים רבי היא דמפיק ליה להאי באלה לדרשה אחרינא ומקרא נדרש בין לפניו ובין לאחריו ורבי האי ויצא בשנת היובל מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ויצא בשנת היובל בעובד

מסורת הש"ס

א) [לפמ"ש מוס' חולין כב. ד"ה שיכול וכו' נראה דליג שלם חיות הללו והלא דין הוא:] ב) [לקמן כה.] ג) [לקמן כא ע"א בטהי"ע, ע"ש.] ד) ח"כ פרשה בחר סיני פרק ט פסקתא פ' בחר סיני, ה) ג"א ור"ע וכן הוא בכת"י ועי' מהרש"א על מוס' ד"ה ורבי יוסי הגלילי, ו) שנת לב: ב"מ זא, ר"ה ט: ונחום כד: [מנחות יט. חולין קיח:] ז) [נעירינן פג. וש"ס:] ח) [ויקרא כה, גג.] ט) [נדלגילי יד ע"צ:] י) [נדפוי"ר: מנמכר, וס"ל,] כ) [לעיל בעמוד א:] ל) [נדלקמן כ ע"צ:] מ) [לקמן יז ע"צ,] נ) [רש"א ע"ש,] ס) [נדפסוי"ר: וסיון, ומדל"ג,] ע) [ויקרא כה, נז,]

תורה אור השלם

1. ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא וקביו עמו: ויקרא כה נד 2. או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השניגה דוד ונגאל: ויקרא כה מט

גליון הש"ס

גמ' דא"כ יגאלנו לוח ולא לאחר. ע' יומא מ ע"ב מד"ה ועשהו חטאת: תוס' ד"ה אפר וכו' דלא כתיב בקרא בהדיא. ויכולא בזה ברכת כה ע"א דנש"י שם:

הנהות הב"ח

א) גמ' יגאלנו זו גאולת קרובים כו' זו גאולת עמנו:

מוסף תוספות

א. [שהרין השתא מיטענו מבאלה דנמכר לגוי אינו יוצא בשש. מוס' הרא"ש.]